

CONTRACT
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare Nr.103097 din data de 30.08.2024

- Art.1 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.**, cu sediul în **Craiova, str. Brestei nr 133, -, sc. -, et. -, ap. -, județul Dolj**, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J16/631999, codul fiscal RO 11400673, codul unic de înregistrare 11400673, contul nr. RO58 UGBI 000 0322010833 RON, deschis la GARANTI BANK Craiova, reprezentată de **Alin Ionut Suiu**, având funcția de Director General și de **Anca Delia Bălăceanu** având funcția de Director Economic în calitate de operator, pe de o parte, și

Societatea comerciala SMARTFLIX SRL cu sediul în **localitatea, Bucuresti sec.1 Piata Charles de Gaulle nr.3-5 et.2** înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. **J40/2000/2024**, cod unic de înregistrare 49508576 în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii de alimentare cu apă și de canalizare, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II
Obiectul contractului

Art.2 (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și/sau industrială și de canalizare, la adresele/adresa de consum prevăzută/e în anexa nr. 1, în condițiile prevăzute de prezentul contract.

(2) Contractul stabilește relațiile dintre utilizator și operator la punctul de delimitare între rețeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia și rețeaua publică situată pe domeniul public care este constituită de contorul de branșament pentru sistemul de alimentare cu apă, respectiv căminul de record pentru sistemul de canalizare.

(3) Punctul de delimitare între operator și utilizator este căminul de apometru, pentru alimentarea cu apă, și căminul de racord, pentru preluarea la canalizare. Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract.

(4) Prestarea altor activități conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor contracte de prestări servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala față de prevederile prezentului contract.

Art.3 Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de persoane și operatori economici conform documentației anexate. **Art.4** În anexa nr.2 la contract sunt menționate standardele, normativele, condițiile de calitate privind furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu și debitul asigurat, precum și condițiile de acceptare la deversarea în rețelele publice a apelor uzate, valabile la data semnării contractului.

Art.5 (1) Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se încheie între operator și utilizator pe durată nedeterminată.

(2) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numai dacă achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.

CAP. III

Drepturile și obligațiile operatorului

Art.6 Operatorul are următoarele drepturi:

- 6.1. sa factureze și sa încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de autoritatea publica locală;
- 6.2. sa aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;
- 6.3. sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii;
- 6.4. sa inițieze modificarea și completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;
- 6.5. sa aibă acces la instalațiile de utilizare a apei aflate în folosința sa de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a funcționării, integrității sau pentru debranșare, în caz de neplata sau pericol de avarie a acestora, precum și la contor, dacă se afla pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice sau integrității acestuia. Accesul se va efectua în prezenta delegatului împuternicit al utilizatorului;
- 6.6. sa stabilească condițiile tehnice de debranșare și/sau de racordare a utilizatorului la instalațiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta;
- 6.7. sa desființeze branșamentele sau racordurile realizate fără obținerea avizelor legale și sa sesizeze autoritățile competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenționate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare;
- 6.8.1 să întrerupă furnizarea apei, numai după 5 zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator și transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situații:
 - a) utilizatorul nu achită factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenta;
 - b) utilizatorul nu remediază defecțiunile interioare și prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apa a altor utilizatori;
 - c) neachitarea obligațiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcții sau instalații aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităților, aflate în administrarea lor;
 - d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalațiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecțiunile la instalațiile administrate de operator, când acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;
 - e) branșarea sau racordarea, fără acordul operatorului, la rețele publice sau la instalațiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparații capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice și/sau a parametrilor instalațiilor de utilizare;
 - f) la cererea utilizatorului;
- 6.8.2 întreruperea furnizării nu exonerează utilizatorul de plata debitului și a penalităților datorate pentru serviciile furnizate de către operator;
- 6.9. sa verifice și sa constate starea instalațiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie sa corespundă prescripțiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de branșament;
- 6.10. sa aplice penalitățile prevăzute de actele normative în vigoare în cazul în care se deversează în rețeaua publica de canalizare ape uzate care depășesc concentrațiile maxime admise pentru impurificatori;
- 6.11. sa suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa în situațiile în care timp de 3 luni de la data întreruperii alimentării cu apa prevăzute la pct. 6.8 lit. a) și/sau b) nu sunt îndeplinite condițiile de reluare a furnizării serviciului. Pentru reluarea serviciului după acest termen, operatorul va factura, pentru toată durata de întrerupere, o cota reprezentând 30% din ultima factura emisa de operator atât pentru apa, cat și pentru canalizare și contravaloarea preluării apelor pluviale la canalizare pentru toată aceasta perioada.
- 6.12. sa limiteze sau sa întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apa, dar nu mai mult de 24 de ore, în următoarele condiții:
 - a) când este periclitata viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
 - b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apa;
 - c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi;
- 6.13. sa stabilească lucrări de revizii, reparații și de întreținere planificate la rețelele și la instalațiile de distribuție/furnizare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, realizarea lucrărilor se va programa astfel încât perioada și numărul de utilizatori afectați să fie cât mai mica.

Art.7 Operatorul are următoarele obligații:

- 7.1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare;